

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1447/2535	พนักงานอัยการ จังหวัด ปราจีนบุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย สุรพล เจริญอารีย์	โจทก์
	นาย บุญ เหลือ กุลนนท์ กับพวก	จำเลย

ป.อ. มาตรา 362, มาตรา 365 (2)

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 218, มาตรา 225

คดีนี้ โจทก์ร่วมอุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์ลงโทษข้อหาบุกรุก เฉพาะจำเลยที่ 1, ที่ 3 และที่ 4 และโจทก์ก็ได้อุทธรณ์แต่อย่างใด ดังนั้น คดีเฉพาะจำเลยที่ 2 ในข้อหาบุกรุกตามที่โจทก์ฟ้องจึงเป็นอันยุติแล้วตั้งแต่ศาลชั้นต้น การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 2 ฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 ประกอบมาตรา 365(2) อีกนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้จำเลยที่ 2 จึงมิได้ฎีกา ศาลฎีกาเห็นสมควรพิพากษาแก้ไขให้ถูกต้องได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสี่ร่วมกันบุกรุกเข้าไปขุดหลุมปักเสาปูนลงในที่ดินอันเป็นอสังหาริมทรัพย์ของนายสุรพล ผู้เสียหาย จำนวน 8 ต้น เป็นแนวยาวประมาณ 95 เมตร เพื่อถือการครอบครองที่ดินบางส่วนและเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายโดยปกติสุขหลังจากนั้นจำเลยทั้งสี่ร่วมกันเหยียบย่ำทำลายต้นแดงกว่า อันเป็นพืชผลของนายสุรพล ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นกสิกรทำไร่

ต่ำกว่าจำนวน 5 หลุม คิดเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 200 บาท ขอให้ลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 358, 359, 362, 365, 83, 91

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายสุรพล ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้น
ต้นอนุญาต และโจทก์ร่วมยื่นคำร้องขอถอนคำร้องทุกข์ในข้อหาฐานทำให้เสียทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358, 259, เฉพาะจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดฐานบุกรุกตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 ประกอบมาตรา 265(2) จำเลยที่ 3 ที่ 4 ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 ประกอบมาตรา 265(2), 86 จำคุกคนละ 6
เดือน ปรับคนละ 2,000 บาท และจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ฐานทำให้เสียทรัพย์ตาม
มาตรา 359(4) จำคุกคนละ 2 เดือน ปรับคนละ 600 บาท รวมลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 3
ที่ 4 จำคุกคนละ 8 เดือน ปรับคนละ 2,600 บาท พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีไม่ร้าย
แรงนัก เห็นสมควรรอกการลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ไว้มีกำหนด 1 ปี
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ร่วมอุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์ลงโทษข้อหาบุกรุก
เฉพาะจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 และโจทก์ก็ได้อุทธรณ์แต่อย่างใด ดังนั้นคดีเฉพาะ

จำเลยที่ 2 ในข้อหาบุกรุกตามที่โจทก์ฟ้องจึงเป็นอันยุติแล้วตั้งแต่ศาลชั้นต้น การที่ ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 2 ฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 ประกอบมาตรา 365(2) อีกนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้จำเลยที่ 2 จะมีได้ฎีกา ศาลฎีกาเห็นสมควรพิพากษาแก้ไขให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลับนุรักษ์-สมาน เวทวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>